

CONDICIONES ESPECIALES — TODO RIESGO SIN FRANQUICIA

Compañía: IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

Código de documento: MOD-TR-SIN-05

Versión: 2.0

Fecha de entrada en vigor: 2026-01-01

Condicionado general aplicable: CG-AUTO-V2

Marco contractual: POL-GEN-AUTO-01

DOCUMENTACIÓN FICTICIA PARA PRUEBAS FUNCIONALES. NO REPRESENTA CONDICIONES REALES DE NINGUNA ASEGURADORA.

1. Objeto y alcance

1.1 Cobertura integral sin participación del Asegurado

La modalidad Todo Riesgo sin Franquicia garantiza la reparación o indemnización de los daños materiales sufridos por el vehículo asegurado a consecuencia de cualquier hecho súbito, accidental y no excluido, sin que el Asegurado deba soportar cantidad alguna en concepto de franquicia. Es la modalidad de máxima protección del catálogo de IBERIA SEGUROS FICTICIA, S.A.

1.2 Garantías comprendidas

Comprende la totalidad de las garantías de la modalidad Terceros Ampliado con Lunas (MOD-TER-LUN-03) y la garantía de daños propios en su formulación más amplia: colisión con vehículos u obstáculos, alcance, vuelco, salida de vía, caída del vehículo, actos vandálicos, daños de aparcamiento por autor desconocido y daños durante el transporte del vehículo.

1.3 Diferencia con la modalidad con franquicia

A diferencia del documento MOD-TR-FRQ-04, aquí no se aplican las franquicias de 150 €, 300 € ni 600 €. La única excepción es la franquicia adicional de 300 € por conducción de conductor joven no declarado, prevista en el apartado 6.2 del marco contractual POL-GEN-AUTO-01, que se mantiene como medida antifraude.

1.4 Servicios asociados

Se incluye asistencia en carretera desde el kilómetro 0, vehículo de sustitución de categoría equivalente durante un máximo de 10 días naturales por siniestro con inmovilización en taller concertado, y peritación en un plazo máximo de 5 días hábiles desde la declaración.

2. Garantía de daños propios

2.1 Hechos cubiertos

Se indemnizan los daños derivados de colisión con otro vehículo en movimiento o estacionado, choque contra obstáculo fijo o móvil, vuelco, salida de la calzada, caída de objetos sobre el vehículo, hundimiento del firme, actos de vandalismo y daños causados por terceros no identificados en estacionamiento.

2.2 Daños por vandalismo

A diferencia de la modalidad Terceros Ampliado, esta modalidad cubre el vandalismo puro: rayado intencionado de la carrocería, rotura de retrovisores, punzonamiento de neumáticos cuando afecte también a otros elementos, pintadas y daños por lanzamiento de objetos. Se requiere denuncia policial cuando el daño peritado supere 500 €.

2.3 Daños por autor desconocido

Los daños de aparcamiento causados por autor desconocido quedan cubiertos íntegramente sin necesidad de identificar al responsable. La Aseguradora podrá requerir declaración detallada del lugar y momento aproximado, así como imágenes del entorno cuando estén disponibles.

2.4 Equipamiento y accesorios

Se cubre el equipamiento de serie y los accesorios instalados de fábrica. Los accesorios añadidos con posterioridad requieren declaración expresa en Condiciones Particulares y quedan sujetos a un sublímite conjunto de 3.000 €, superior al de la modalidad ampliada.

3. Criterios de indemnización: reparación

3.1 Principio general de reparación

El criterio preferente de la Aseguradora es la reparación del vehículo, siempre que sea técnicamente posible y económicamente proporcionada. Se entiende que la reparación es proporcionada cuando su coste no supera el 75 % del valor venal del vehículo inmediatamente anterior al siniestro.

3.2 Calidad de las piezas

En vehículos de hasta 5 años de antigüedad se emplean piezas de recambio original del fabricante. En vehículos de mayor antigüedad podrán utilizarse recambios equivalentes homologados de calidad certificada. El Asegurado puede exigir recambio original asumiendo la diferencia de precio, previa aceptación escrita.

3.3 Garantía de la reparación

Las reparaciones efectuadas en taller concertado disponen de una garantía de 24 meses sobre mano de obra y piezas. Si durante ese periodo se manifestara un defecto imputable a la reparación, la Aseguradora gestionará su subsanación sin coste ni nueva declaración de siniestro.

3.4 Reparación en taller libre

El Asegurado conserva el derecho a reparar en el taller de su elección. En tal caso la Aseguradora abonará el importe resultante de la peritación, con los baremos de tiempos del fabricante y los precios medios de mano de obra de la provincia, previa presentación de factura desglosada.

4. Criterios de indemnización: pérdida total

4.1 Declaración de pérdida total

Se declara la pérdida total cuando el coste de reparación supera el 75 % del valor venal previo al siniestro, cuando el vehículo resulta técnicamente irreparable por afectación estructural, cuando ha sido declarado siniestro total por la autoridad competente o cuando no ha sido recuperado tras un robo conforme a COB-ROBO-01.

4.2 Efectos de la declaración

Declarada la pérdida total, cesa la obligación de reparar y nace la de indemnizar en metálico conforme a los criterios de valoración de los apartados 5 a 7. La póliza se extingue respecto de ese vehículo desde el momento del pago, sin perjuicio del derecho a la devolución de la prima no consumida.

4.3 Destino de los restos

Los restos quedan a disposición del Asegurado, que puede cederlos a la Aseguradora sin que su valor se descuente de la indemnización. Si el Asegurado los conserva, se descontará su valor de tasación del importe a percibir. La cesión exige entrega de documentación completa y tramitación de la baja.

4.4 Ejemplo práctico

Vehículo con matrícula 0000-XXX, póliza PL-FICT-000654, valor venal 9.000 €, reparación peritada en 7.400 €. Como 7.400 € supera el 75 % de 9.000 € (6.750 €), se declara pérdida total y se indemniza conforme al criterio de valoración aplicable, sin obligación de reparar.

5. Valor venal

5.1 Definición y determinación

El valor venal es el precio de mercado del vehículo en el instante inmediatamente anterior al siniestro. Se determina atendiendo a marca, modelo, versión, fecha de primera matriculación, kilometraje real acreditado, estado de conservación, equipamiento y demanda del mercado de ocasión en la provincia del Asegurado.

5.2 Fuentes de valoración

La Aseguradora utiliza como referencia las publicaciones oficiales de valoración de vehículos usados vigentes en la fecha del siniestro, corregidas por el kilometraje y el estado real acreditados por el perito. El Asegurado puede aportar valoración contradictoria conforme al apartado 9.3 de CG-AUTO-V2.

5.3 Valor venal mejorado

Durante los dos primeros años de antigüedad del vehículo, la indemnización por pérdida total será el valor venal incrementado en un 20 %, denominado valor venal mejorado. Este porcentaje era del 15 % en el condicionado anterior CG-AUTO-V1, aplicable a siniestros de 2025.

5.4 Ejemplo de valor venal mejorado

Vehículo de 22 meses de antigüedad con valor venal de 16.000 €, declarado pérdida total en 2026. La indemnización será $16.000 \times 1,20 = 19.200$ €. Bajo el condicionado de 2025 habría sido $16.000 \times 1,15 = 18.400$ €.

6. Valor de mercado y valor de nuevo

6.1 Valor de mercado

El valor de mercado, o valor de reposición en el mercado de ocasión, corresponde al importe necesario para adquirir un vehículo de características, antigüedad y kilometraje equivalentes en establecimiento profesional. Se emplea como criterio de contraste cuando el Asegurado discrepe del valor venal y aporte ofertas comparables.

6.2 Valor de nuevo: definición

El valor de nuevo es el precio de tarifa, impuestos incluidos, de un vehículo idéntico o de características equivalentes a estrenar en la fecha del siniestro. Es el criterio más favorable para el Asegurado y su aplicación está limitada a los supuestos del apartado siguiente.

6.3 Requisitos para aplicar el valor de nuevo

El valor de nuevo se aplica cuando concurren cumulativamente: antigüedad del vehículo no superior a 24 meses desde la primera matriculación; que el Asegurado sea el primer titular; que el vehículo se hubiera adquirido nuevo en concesionario oficial; y que se declare pérdida total conforme al apartado 4.1. Si falta alguno de estos requisitos, se aplica el valor venal mejorado.

6.4 Modelo descatalogado

Si el modelo siniestrado ya no se comercializa en la fecha del siniestro, el valor de nuevo se determinará sobre el modelo sucesor de gama y equipamiento equivalentes. A falta de sucesor, se tomará el último precio de tarifa conocido actualizado por el índice general de precios.

6.5 Cuadro comparativo de criterios

Situación del vehículo | Criterio aplicable | Referencia

Hasta 24 meses y primer titular | Valor de nuevo | Apartado 6.3

Hasta 24 meses sin primer titular | Valor venal + 20 % | Apartado 5.3

Más de 24 meses | Valor venal | Apartado 5.1

Discrepancia acreditada | Valor de mercado | Apartado 6.1

7. Límites y sublímites

7.1 Límite general

La indemnización por daños propios no podrá exceder del valor del vehículo determinado conforme a los criterios anteriores, salvo en el supuesto de aplicación del valor de nuevo. Los gastos de salvamento y de aminoración de daños se abonan con independencia de dicho límite.

7.2 Sublímite de granizo

Los daños de granizo quedan sujetos al límite específico de 5.000 € por siniestro y anualidad establecido en el apartado 5.2 de CG-AUTO-V2, sin franquicia en esta modalidad. Si los daños de granizo condujeran a pérdida total, se aplicará el régimen de valoración del presente documento con el límite del valor del vehículo.

7.3 Gastos complementarios

Se abonan, adicionalmente a la indemnización principal, los gastos de retirada y depósito del vehículo hasta 600 €, los gastos de gestión de baja y transferencia hasta 200 €, y la parte proporcional del impuesto de circulación no disfrutada en caso de baja definitiva.

7.4 Privación de uso

No se indemniza la privación de uso del vehículo, dado que se sustituye por la prestación en especie del vehículo de sustitución durante un máximo de 10 días naturales, prorrogables hasta 15 días en caso de pérdida total declarada, hasta el abono de la indemnización.

8. Obligaciones y advertencias

8.1 Declaración del siniestro

Rige el plazo general de 7 días naturales desde el conocimiento del siniestro. En pérdida total, el Asegurado debe además mantener el vehículo a disposición del perito y abstenerse de desguazarlo o desmontarlo antes de la valoración definitiva.

8.2 Documentación en pérdida total

Para el abono de la indemnización por pérdida total el Asegurado debe aportar permiso de circulación, ficha técnica, factura de compra del vehículo cuando se solicite el valor de nuevo, las llaves originales y el justificante de la última inspección técnica.

8.3 Advertencia sobre infraseguro y sobreseguro

En esta modalidad no opera la regla proporcional de infraseguro, al determinarse la indemnización sobre el valor real del vehículo y no sobre una suma asegurada declarada. Tampoco se admite el sobreseguro: la indemnización nunca podrá suponer enriquecimiento del Asegurado.

8.4 Subrogación

Abonada la indemnización, la Aseguradora se subroga en los derechos y acciones que correspondan al Asegurado frente a los responsables del siniestro, hasta el límite de lo satisfecho. El Asegurado debe abstenerse de cualquier acto que perjudique este derecho.

Referencias cruzadas: CG-AUTO-V2 (condicionado general vigente), CG-AUTO-V1 (criterios aplicables a siniestros de 2025), POL-GEN-AUTO-01 (marco contractual), MOD-TR-FRQ-04 (variante con franquicia), MOD-TER-LUN-03 (garantía de lunas incorporada), COB-ROBO-01 (robo y pérdida total por sustracción).